

▶▶ 상임감사위원

통 보

제 목 [8] 시공민원 관련 업무처리 부적정 등

관 련 부 서 ■■■ ▲실

조 치 부 서 ■■■ ▲실

내 용

1. 업무 개요

■■■ ▲실은 민원 업무를 담당하고 있으며, 큰운전 소음 등으로 인하여 □ □ 등 #건의 민원을 ■■■ 예산 부담(현물지원)으로 관련 민원을 처리하였다.

또한 ■■■ ▲실은 계약업무를 담당하면서, ▲▲와 ♥♥ 산하 트로부터 검사 지적을 받아 ■■■ 예산 부담으로 설비개선공사를 시행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「큰 건설공사 EPC 계약서」 계약특수조건에 따르면, 업무는 기술규격서에 달리 명시되어 있지 않는 한 해당 법규 및 계약발효일 현재 관할권을 갖는 법정기관의 법령·규정·코드와 표준상의 요건에 적합하여야 한다고 명시되어 있으며,

같은 계약서 민원처리의 시공민원[소음, 악취, 진동, 분진, 오수, 폐기물, 교통장애, 기타 주변 환경에 미치는 영향(환경 민원 포함) 등]은 수급자의 책임 및 비용으로 처리한다고 명시되어 있으며, 같은 계약서 하자보증기간에 따르면 주기기 및 주변설비의 경우 하자보증기간 개시일로부터 #년간, 설치시공의 경우 #년 등

으로 명시되어 있다.

그리고 「소음·진동관리법」에 따른 생활소음·진동의 규제기준에 따르면, ■■■ 사업부지 등의 경우 용도지역이 자연녹지지역이기에 야간의 경우 소음이 45 db 이하로 규제된다.

그리고 같은 법에 따라, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 소음 등과 관련되어 필요할 경우 조업정지 등의 행정조치를 명할 수 있다.

유사한 시기에 준공된 □, ▢, 자체사업인 △ 및 ■■■ 인근인 ○ 모두 소음 저감을 위한 방음벽이 설치되었으나, ■■■의 경우 사업부지의 특성상, 방음벽 설치 시 사업부지 증가로 인허가 승인이 필요한데 □청에서는 방음벽 설치에 따른 토지형질변경은 법령에 따라 불가하다는 입장이다.

따라서 □발전소 건설은 관련 법령, 규정 등을 반드시 준수하여 건설이 되어야 하는 바, ■■■는 준공 완료 이후의 □발전소 운전과 관련된 소음 등의 민원에 대해서는 계약상대자인 ▢▢에게 ① 소음 등 관련 기 집행된 민원대응 비용의 구상 청구와 함께 ② 현재에도 발전소 운전 소음이 법적 허용 기준치 초과 상태므로 20##년 제#차 이사회 안건 내용과 EPC 계약서의 하자 내용 등을 종합적으로 고려하여 추후 규제기관의 행정조치 명령 및 제3의 소음 민원 등이 발생할 우려 등에 대비해서 소음으로 유발된 조치 비용을 ▢▢에 부담하도록 하는 내용을 담보 받을 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 민원 관련

그런데 감사대상 기간의 민원 조치 현황을 확인 결과, ① ■■ 소음 민원 건의 경우, ■■가 제출한 ■■■ 소음측정결과 자료를 보면, 소음측정 결과가 법적 허용 기준치인 45db을 초과함에 따라 ■■에서는 소음저감조치 대신 ■■ 스 및 ■■노조와의 합의를 통해 #원의 현물지원조건으로 20##. #월 관련 민원에 합의하였고, 이와 관련된 비용 #원은 20##년도 제#차 이사회 시 ■■■와 진행중인 건설 초과사업비 중재에 포함한다고 의결하였으나 중재의 경우, 판정 결과(■■■와의 책임 비율)에 따라 민원 대응 조치비용의 감소 우려가 있기에 별도로 ■■에 관련 민원 대응 비용을 구상 청구하는 방안을 검토할 필요가 있다.

② ㄷ 소음 민원 건의 경우에도 ㄷ운전 소음으로 ㄷ 관사의 소음측정이 기준치를 초과하여 공기청정기 등 현물지원 #원으로 민원을 합의 하였으나, 해당 비용을 ■■가 부담한 것으로 확인되어 ■■■에 관련비용을 구상 청구할 필요가 있다.

그런데 동일한 소음관련 민원인 ■■의 민원 대응 관련 후속조치에서는 관련 비용을 ■■■와의 중재에 포함시켰음에도, 본 건 민원에 대해서는 ■■ 자체 예산으로 처리한 것은 일관성이 없는 잘못된 업무처리이다.

③ 배기덕트누수(고드름) 낙하로 인한 ■■직원 차량파손 민원 건의 경우에도, 배기덕트누수(고드름) 낙하는 ㄷ발전설비 시설물 문제로 인한 안전사고이기에 민원 조치 비용 #원을 ■■의 예산으로 처리한 것은 부적정하며 역시 ■■■에 관련 비용을 구상청구하는 것이 필요하다.

그리고 현재에도 발전소 운전 소음이 법적 허용 기준치 초과 상태이기에 추후 규제기관의 행정조치 명령 및 소음관련 추가 민원 등이 발생될 우려 등의 대비

및 발전소 건설 시 ▣▣는 지면 방음벽 미설치로 관련 공사비가 집행되지 않은 점 등을 종합적으로 고려하여 시공사인 ▣▣에게 허용기준치 초과 소음 관련 후속조치 비용 부담을 담보 받는 것이 필요함에도 ■■에서는 이에 대한 별다른 조치가 이루어지지 않은 것으로 확인되었다.

나. 설비개선공사 관련

■■는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 관련하여 20##년 #월 ▲▲로부터 고압가스 용기의 법적 온도 40℃ 유지를 위한 주요 #개소 상수도 배관 증설 시공 등의 지적을 받았으며, ♥♥ 산하 트로부터 20##. #월 ㄷ동 2, 3층 및 단층 구간 안전난간 제작 미설치 등의 지적을 받았다.

그런데 위 지적을 해소하기 위해 시행한 #건 공사의 경우, ㄷ발전소 설비개선 성격의 공사는 아니며 준공검사 이후 관련 기관의 지적 사항으로 인하여 의무적으로 시행한 공사로서 「ㄷ발전소 건설공사 EPC 계약서」 계약특수조건 제#.##조(코드, 표준 및 도량형) 등에 따라, 시공사는 공사관련 법령 등을 준수하여 시공하여야 할 의무가 있기에 공사비는 시공사인 ▣▣에서 관련 공사비를 부담하는 EPC 계약서에 부합되므로 이에 대한 비용 구상 청구가 필요하다.

관계부서 의견 ■■에서는 EPC 계약서의 검토 미흡 등으로 민원 대응 비용 미 청구, 설비개선 공사비의 예산 집행 주체 검토 미흡, 소음의 법적 허용기준치 초과 관련 ▣▣의 비용 부담 담보 협의 등을 고려하지 못하였다는 의견을 제시하였으며, 감사 결과를 수용하면서 필요한 후속조치를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■■ 사장은

① 제기된 민원 #건(■■■, ㄷ, 고드름 낙하)의 후속조치와 관련하여 ■■■가 민원 대응으로 부담한 비용에 대해서는 별도로 계약상대자에게 관련 비용을 구상 청구하시기 바라며,(통보 1)

② ▲▲와 ♥♥ 산하 ㄷ의 검사 지적으로 시행한 설비개선공사와 관련해서도 계약상대자에게 해당 비용을 구상 청구하시고,(통보 2)

③ 추후 행정조치 명령 또는 소음 관련 추가 민원이 발생할 우려 등에 대비하여 계약상대자에게 후속조치 제반 비용 부담 등을 담보 받는 방안(예를 들면, 소음 관련 조치 비용에 대해 부담한다는 합의 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 3)